



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חנה דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"א סיון תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזה דעת

גליון 254

פרשת בהעלותך

טלטול מן הצד (הלכות מוקצה ל"ב)

נושאים: טלטול מן הצד לצורך דבר האסור | טלטול מת מן הצד במקום של כבוד המת או מפני הדליקה | כיבוי דליקה בשבת | אופני טלטול מן הצד המותרים | טלטול מן הצד לצורך דבר המותר | שאריות אוכלין וקליפות שנשארו על השלחן כיצד מותר לפנותן | טלטול מת בשינוי לצורך מקומו | טלטול מוקצה על ידי חפץ ולא בידי אדם נקרא טלטול מן הצד | טאטוא הבית מחפצי מוקצה | הרמת תינוק שיש בידו דבר מוקצה | טלטול מן הצד לצורך שימוש המותר בגופו של המוקצה | ישיבה על אבן כשהיא מתנועעת | תחילת איסור מוקצה | ושבנו בנים לגבולם | ההבדל בין צורך גופו לצורך מקומו

וכיו"ב, לפי מה שלומדים רוב הראשונים בגמרא זה אסור. למרות שרוצה לעשות כן משום כבודו של המת. כי חכמים לא התירו טלטול מן הצד אפילו שאינו נוגע בו כלל.

יתירה מזאת, אם פרצה דליקה בשבת וכולם בורחים מחשש מהאש, זו סכנה, יש פרק שלם במסכת שבת (פרק כל כהני) מה מותר להציל מפני הדליקה. והנה אם יש בבית מת, ורוצה להצילו מפני הדליקה, האם מותר להוציאו בטלטול מן הצד, וכאמור, לגלגל אותו בלי שיתפוס בו. ובוזה יש שלוש דרגות: האפשרות הטובה ביותר היא שיניח עליו חפץ המותר בטלטול, ויטלטל את המת אגב החפץ. אך אם גם את זה אי אפשר, בזה חכמים התירו טלטול מן הצד, דהיינו לגלגל אותו וכיו"ב. אכן כאשר אי אפשר בשני אופנים אלו - מותר לטלטל את המתה כמות שהוא ולהוציאו. אבל מעניין מאוד שהסיבה שהתירו היא לא בגלל כבוד המת, אלא כי חכמים בטלו את האיסור מוקצה כיון שחששו שאם לא יתירו לו לעשות את זה הוא עלול לכבות את האש.

ג. כיבוי אש בשבת

כיבוי אש בשבת אסור אלא אם כן יש חשש פיקוח נפש. בבתי מגורים של כמה קומות בדרך כלל יש חשש פיקוח נפש, אנשים יכולים להילכד בתוך הבית, או שינזקו מחמת העשן. זה מסוכן מאד. אבל זה סיפור אחר, אך כשאדם גר בבית לבד ויש שריפה בביתו, שאז אפילו לומר לגוי לכבות חכמים לא התירו, והתירו רק לומר כל המכבה אינו מפסיד. דהיינו שמי שיכבה את האש יבוא על שכרו, אגמול לו טובה על כך. וכך נפסק להלכה (שבת קכא. שבת ערוך סימן עז סעיף יט), זה הרי לא פיקוח נפש, כאשר הוא בביתו לבד, ואיש חשש לחיי אנשים אחרים. זה פיקוח כסף לא פיקוח נפש. למרות שכיבוי אש בשבת זה רק איסור דרבנן, שהרי אינו משתמש בכיבוי, דהיינו זה לא כיבוי לצורך עשיית פחם או גחלים. כאשר אדם מכבה אש שהבעיר כדי לעשות גחלים, זה כיבוי לשם כיבוי, אבל בסתם כאשר אדם מכבה אש זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, שאינו משתמש בגוף המלאכה. ובכל זאת לא התירו חכמים לכבות, וזה איסור חמור מדרבנן, אבל לצורך מת חכמים התירו, כאשר אינו יכול לטלטלו באופנים הותרים האמורים לעיל. אני לא רוצה להכנס לכל הנושא הזה, אנשים לא אוהבים שמדברים על נושאים כאלו... אבל זו רק דוגמה כמה טלטול מן

השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אדמונד צפדיה ז"ל שהיום זה יום השנה שלו. הוא תרם את הבניין הקדוש הזה, המקום הזה שהוא מלא בתורה, מלא תלמידי חכמים, מלא תפילה, קם בזכותו, והמצוה הזאת תעמוד לזכות אדמונד צפדיה בן פורטונה מזל, רוח ה' תניחנו בגן עדן.

א. טלטול בשינוי

נעסוק היום בענין טלטול מן הצד, התחלנו לדבר על זה במוצאי חג השבועות, והיום ארחיב יותר את הדברים. הנה טלטול מן הצד היינו טלטול בשינוי, מן הצד. כלומר באופן שאינו תופס את המוקצה בידו, או כדרכו, אלא מטלטלו מצידו, כל טלטול שלא כדרכו נקרא טלטול מן הצד. למשל, מוקצה שמונח על המפה, ומזיז את המפה והמוקצה מתגלגל, זה נקרא טלטול מן הצד.

בכל המלאכות אם אדם עושה את המלאכה מן הצד, כלאחר יד, בדרך של שינוי הרי שהמלאכה יורדת בדרגה. הרבה פעמים זה הופך להיות מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן, ואם זה האיסור הוא דרבנן והוא עושה אותו בשינוי זה נהיה שני דרבנן. אך במוקצה זה חמור יותר משאר איסורים. אמנם יש בזה מחלוקת בגמרא (שבת מג.) אם טלטול מן הצד שמיה טלטול או לאו שמיה טלטול. והמסקנה להלכה, וכפי שכתבו רוב הראשונים שבכללם הרי"ף (דף כ ע"ב מנפי הרי"ף) הרמב"ם (פרק טו מהלכות שבת הלכה כה) הרא"ש (פרק ד סימן יט) ועוד, סוברים שטלטול מן הצד שמיה טלטול, וחכמים אסרו אפילו טלטול מן הצד. אכן יש חולקים בזה.

דוגמא לדבר שחכמים אסרו מטעם זה, ולכאורה היא קיצונית מאד. אם יש מת שמונח על המיתה, וכאשר זה יום חם ולמשל הוא נפטר כבר בליל שבת עד מוצאי שבת יכול לצאת ממנו ריח רע, וזה לא כבודו. לכן משום כבוד המת חכמים התירו להניח עליו כר לחם או כל חפץ אחר שמותר בטלטול, כגון צלחת, מזלג וכיו"ב, ומטלטלים אותם ביחד. ואם אינו מטלטלו על ידי חפץ נוסף, אין לו מה להניח עליו, ורוצה להעביר את המת לרצפה, מפני שעל הרצפה באופן טבעי היא קרה יותר, על המיטה יש את המזרון וסדין וכו' זה חם, ועל הריצפה הריח הרע ממנו יכול להתעכב, ורוצה לטלטלו מן הצד, כגון שיתפוס את הסדין שמתחת המת, ויגלגלו לרצפה



ח. פינוי קליפות ועצמות מעל גבי השלחן

אבל אם על השלחן בסוף הסעודה נשארו קליפות של גרעינים, אגוזים וכיו"ב שגם כלב לא יאכל אותם. אולי חמור יאכל אותם, אבל איפה יש לנו חמורים?! חמורים יש רק בפלשתינ. לכן כיון שזה לא ראוי למאכל בעלי חיים המצויים הרי שזה מוקצה גמור, מוקצה מחמת גופו. ובאמת כתוב בשלחן ערוך (סימן ש"ח סעיף כז) שאסור לסלק דברים כאלו מעל השלחן. אבל אם צריך למקום שמונח שם על השלחן, או אם השלחן נמצא והוא לא יכול לטלטלם ביחד, בזה התירו לו טלטול מן הצד, כגון בשינוי באמצעות דבר אחר וכיו"ב, ויהיה מותר לו אפילו לקחת את זה עד האשפה, הוא לא צריך להביא את הפח אשפה לשלחן כדי לפנותו. כי צורך מקומו מותר.

ט. טלטול מן הצד לצורך מקומו

ההלכה הזאת מופיעה יותר מפעמיים בשלחן ערוך, אבל פעמיים זה מפורש: בסימן ש"ח סעיף כ"ז לגבי קליפות שמונחות על השלחן שאם צריך להשתמש במקום, שמותר לנער את השלחן. ואמנם הוא לא רוצה לנער את השלחן לרצפה, מפני שאז הרצפה תהיה מלוכלכת, אי אפשר לשבת שמה, והחזון איש מדבר על הנקודה הזאת, שכאשר הותר לו לטלטל את המוקצה לצורך מקומו בדבר המותר, הרי שהוא נחשב לעניין טלטול כדבר המותר. ולכן למרות שכאשר תופס את ההיתר הוא מנער את האיסור, אך כיון שצריך למקומו זה נקרא לצורך דבר המותר.

כמו כן כתב מרן בשלחן ערוך (סימן ש"ח סעיף ה) לגבי אם יש מת בחדר, וצריך להשתמש בחדר הזה. למשל, דבר מצוי הוא, שאנשים נמצאים בתוך הבית ויש להם ילדים ומסתובבים, ויש מת בבית בסלון ורוצים להעבירו לחדר אחר, שאינם חייבים ללכת לבית אחר, נח להם יותר להישאר בבית, שהתירו חכמים לטלטל את המת בשינוי וכמו הדוגמאות שנתתי קודם, כמו לקחת סדין וכיו"ב, ובכך להעבירו לחדר אחר ולסגור אחריו את הדלת. וזה מותר כי זה צורך מקומו וזה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר.

י. טלטול באמצעות מגב

יש שאלה מאד מעניינת כי זה מצוי. אדם שרוצה לטלטל באמצעות חפץ, למשל יש על השלחן, קליפות ועצמות שאינן ראויות לכלב, שזה מוקצה גמור, ורוצה לקחת מגב ולדחוף את זה לאשפה, ומטרתו היא כדי שיהיה שלחן נקי, הוא רוצה להשתמש בשלחן ולאכול עליו סעודה הבאה, שכיון שזה נקרא לצורך דבר המותר, שהרי הוא צריך למקומו. והנה כאן הרי הוא משתמש באמצעות המגב, האם בכך ייחשב כטלטול מן הצד. כיון שהוא דוחף את המוקצה לא בידיו אלא בדבר שמחזיק ביד. הט"ז סובר שזה נקרא טלטול מן הצד ומתיר. והמשנה ברורה מסכים עם זה. הם מדברים באופן שלוקח סכין ודוחף את הקליפות שעל השלחן ישר לפח האשפה. שמותר כיון שזה נקרא טלטול מן הצד שהרי אינו נוגע במוקצה.

אבל יש כמה אחרונים שתמיהים עליו מאד, מה זה משנה אם עושה ביד או באמצעות כלי, אותה תוצאה אותו דבר. ויש הרבה מגדולי האחרונים שחולקים עליו. האליה רבה מקשה עליו קושיות. וכמו כן החזון איש בא להתיר מטעם אחר, אבל הוא לא מסכים לט"ז.

יא. סיבת החומרא במוקצה משאר איסורים

דרך אגב, הסיבה של החומרא בטלטול מן הצד במוקצה יותר משאר איסורים היא, כי בדרך כלל כשאתה עושה דבר בשינוי הרי שיש שינוי בתוצאה, אם יכתוב ביד שמאל הכתב לא יהיה יפה, וכן אם יכתוב באצבע הקטנה של היד זה לא יהיה אותו כתב. אבל כאן התוצאה של הטלטול היא רק העברה ממקום למקום.

יב. מטאטא אינו מוקצה בשבת

ויש לכך דוגמא יותר פשוטה, אם יש הרבה כלוכים על הרצפה, כגון שנשברה כוס שבוודאי השברים הם מוקצה גמור, או סתם יש פסולת כגון קליפות של גרעינים, או ילדים שלכלכו את הרצפה. ורוצה לדחוף את זה עם מטאטא, מטאטא זה כלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטל מטאטא בשבת, האם זה נקרא טלטול מן הצד? הרי בדרך כלל מטאטאים את הבית כדי שיוכלו להשתמש בו, שיהיה נוח לשבת שמה לאכול וכיו"ב, כשהרצפה מלוכלכת זה לא נעים ממילא זה נקרא צורך מקומו. כלומר שמצד צורך דבר המותר זה מותר, אך השאלה הנשאלת היא אם זה טלטול מן הצד. ויש שרוצים להגיד שמטאטא גם לפי הט"ז יהיה אסור, למה, מכיון שזה

הצד הוא אינו דבר פשוט. אנשים חושבים שאם עשה מלאכה בשינוי, עם האצבע הקטנה וכיו"ב, שזה מותר, אבל במוקצה זה לא כך, וטלטול מן הצד שמיה טלטול.

ד. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר

הראשונים מקשים סתירה לכך מכמה סוגיות, אך למעשה רוב הראשונים יש להם קו להסביר שיש טלטול מן הצד לצורך דבר האסור ויש טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. למשל, הדוגמא שיש בגמרא (שבת נ"ג, ב) שבזמנם לא היה מקרר וכשרוצים לשמור על הירק שיישאר טרי, היו מכניסים אותו בתוך האדמה מחוץ לבית, והלחות של האדמה שומרת עליו. והנה אם הניח ביום שיש ירקות באדמה כדי שיישמרו, וביום שבת הוא רוצה לקחתם לאכול, למשל צנון, לפת, עגבניות וכיו"ב, שהרי הוא הניחם שם בכדי שיוכל להוציאם כשצריך. אך אם הכניסם לגמרי לאדמה אינו יכול להוציאם, כי זה טמון בתוך עפר והעפר הוא מוקצה מחמת גופו, וכשמוציאם הוא מטלטל מוקצה. לכן עליו להשאיר כמה עלים או אף חלק מהירק עצמו, ואז הוא יכול לתפוס בירק ולהוציאו. למרות שבכך הוא מזיז את העפר - לא בידיו, אך אסור להזיז מוקצה, וזה לא משנה אם מטלטל את המוקצה או דוחפו, זה אותו דבר, נגיעה מותרת אבל נענוע - אפילו כשהמוקצה תלוי ומנענעו אסור, אך כאשר מוציא את הירק מהאדמה מותר לעשות זאת בשבת למרות שבכך מזיז את המוקצה. כיון שעושה את זה לצורך דבר המותר.

ה. חסה למרוו בליל הסדר

דרך אגב, החסה בליל הסדר היא מרור, ואצל האשכנזים יש שמחמירים כיון שהחסה שלנו היום היא מתוקה וטעימה מאד, אין בה מרירות, והם רוצים שזה יהיה מר, לכן יש שלוקחים את החסה ומטמינים אותה באדמה, ולאחר מכן שוטפים כראוי. וההטמנה הזאת גורמת לחסה שתקבל מרירות. אבל לנו הספרדים ודאי שלא צריך את זה. וגם האשכנזים זו רק חומרא בעלמא, אין צורך לסבול יותר מדי בליל הסדר כדי להרגיש מרירות...

ו. טלטול מן הצד לצורך דבר האסור

לעומת זאת טלטול מן הצד לצורך דבר האסור, למשל, כלי שהוא מוקצה גמור, לא כלי שמלאכתו לאיסור שבו יש לדון האם שייך דין טלטול מן הצד, וכמו שהאור לציון מחדש שבכלי שמלאכתו לאיסור זה לא מוגדר כמוקצה, אבל באמת זו מחלוקת ראשונים, אם כלי שמלאכתו לאיסור יש לו הגדרה של 'מוקצה'. שיש ראשונים שאומרים שנקרא כן מוקצה. על כל פנים איך יהיה, כאשר יש דבר מוקצה הנמצא בחצר, והוא יודע שליד החצר הזאת עוברים פלשתינים, והפלשתינים כשהם רואים חפץ שאפשר לגנובו - הם גונבים,] - לי גבנו שלוש פעמים מכונית! ותמיד בסופו של דבר ידעו שזה הם. אנשים משלמים ביטוח כפול על המכוניות כדי שחברות הביטוח לא יפסידו כסף... בכל זאת אסור לו להכניס את הכלים לביתו, זה מוקצה, אפילו שהמטרה שלו היא כדי שלא ישברו או ייגנבו או יתקלקלו אסור. ובכלל האיסור הוא גם אם הטלטול הוא מן הצד, כגון שהחפץ מונח על חפץ של היתר, ורוצה למשוך את החפץ המותר וממילא יטלטל בכך את החפץ האסור - אסור. כיון שהוא עושה את זה לצורך הדבר האסור, זה לא דומה לנידון של הצנון, כיון ששם הוא עושה את זה לצורך הדבר המותר - הירק, אבל כאן הוא עושה את זה לצורך הדבר האסור. ויש המון דוגמאות כאלו.

ז. טלטול עצמות שאינן ראויות למאכל בהמה

ויש דוגמא לכך שהיא מצויה מאוד. בשבת לאחר הסעודה שאכלו בה בשר או עוף וכיו"ב ונשארו עצמות, שבדרך כלל הם לא מוקצה, מכיון שהעצמות הללו ראויות למאכל בעלי חיים המצויים, כגון כלבים] - יש הרבה ב"ה... בכל מקום שתלכו יש כלבים] וכן חתולים, והם מאד אוהבים עצמות, ממילא אפילו שאין לו כלב אלא עצם המציאות שישנם כלבים, ועצם הדבר שהעצמות הללו ראויות למאכל כלב, מותר לטלטלם.] - גם אצלנו בשכונה יש כלבים, רב אחד זקן בא אלי ובקש ממני שאדבר עם השכנים שלו שיש להם כלב שכשהוא מפריע להם לישון הם מוציאים אותו למרפסת ושם הוא מיילל כל הלילה, אך הוא לא מצליח לישון בגלל הכלב... זה בן אדם לחברו!]

יז. טלטול תינוק שבידיו יש מוקצה

אם יש ילד בן שנתיים, הוא לא למד עדין מה מותר ומה אסור ומחזיק ביד שלו אבן, אבן זה מוקצה גמור, והתינוק הזה מתחיל לבכות ולצעוק כדי שירימו אותו, והרי כאשר מרימים אותו מרימים גם את האבן, הגמרא (שבת סו.) אומרת שזה מותר. והגמרא מסבירה שזה דווקא בתינוק שיש לו 'געגועים' על אביו - ויש מחלוקת מה הכוונה בזה, בעל התוספות רי"ד (נחיריו) לגמרא שסובר שטלטול מן הצד מותר, והרי טלטול התינוק שבידו האבן הזאת הוא טלטול מן הצד, מפני שהרי אינו מרים את האבן, אלא הוא מרים את הילד. אכן אם יוצא איתו מרשות לרשות במקום שאין בו עירוב זה בעיה של מלאכת הוצאה, ובכלל אסור גם להרים את התינוק בעצמו, מדרבנן, אפילו אם יודע ללכת. ורק מהתורה מותר משום שחי נושא את עצמו. אבל בתוך הבית כותב הרי"ד שמותר, מפני שזה נקרא טלטול מן הצד. אבל רש"י כותב, שכיוון שהתינוק אינו בעל חיים, הוא בן אדם, וזה נקרא כאילו אביו מרים את האבן בידו, זה טלטול בידים. וכמעט כל הראשונים מסכימים לרש"י שזה טלטול בידים. ורש"י מסביר ש'געגועים' על אביו היינו מצב קיצוני כזה שהוא בוכה וצועק, הוא בפאניקה והיסטריה כזו שאם לא ירמו אותו הוא עלול להיות חולה, יש סכנה, לא סכנת חיים ולא פיקוח נפש, שבזה בוודאי יהיה מותר, אלא אפילו חשש של סכנה - הילדים הם מאד רגישים ולפעמים צריכים להביא את זה בחשבון. כשילד בוכה בכי חזק כל כך, הוא נבהל מפני משהו וכי"ב, צריך להרים אותו. וכי תגיד לו תוציא את האבן מהיד? הילד לא מבין מה זה מוקצה, מה זה שבת, וכן אם הוא מחזיק דבר שהוא ממש מוקצה גמור, פלאפון שהוא כלי שמלאכתו לאיסור - [וזה גם מוקצה מחמת מיאוס...], לטלטל את התינוק הזה זה נקרא טלטול גמור. אבל מפני החולי של התינוק התירו חכמים. החזון איש מבאר את הדין הזה מאוד יפה, מה ההבדל בין להוציא את הצנן או הירק מהעפר זה נקרא טלטול מן הצד, ואילו את טלטול התינוק שיש בידו אבן זה טלטול גמור למרות שאינו נוגע באבן עצמה כלל. שהנה התינוק הזה הוא רוצה באבן הזו שהוא מחזיק, הוא תינוק, בשבילו זה נחוץ, והגדול שמרים אותו מעוניין שהילד יחזיק בידו את האבן שישחק בה, אם כן הרי כביכול הגדול מטלטל את האבן בעצמו. לכן זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר האסור.

יח. דבר קטן שלקחו בשתי ידיים

יש שיטה מחודשת של התוספת שבת בהקדמה שלו להלכות מוקצה, שאם יש חפץ קטן שהדרך לקחתו היא ביד אחת, והוא לוקח אותו בשתי ידיים, הרי שזה נקרא טלטול מן הצד. וממילא אם יהיה זה לצורך דבר המותר יהיה מותר לטלטל בכך. וכמו כן חפץ שאינו גדול כל כך שכן אדם אחד מרים אותו לבדו, ויבואו שני בני אדם וירימו אותו יחדיו, הרי שזה גם נקרא טלטול מן הצד. לעומת זאת יש כמה אחרונים שמביאים את דבריו ודוחים אותם מכל וכל, וסוברים שזה נקרא טלטול גמור.

יט. צורך גופו או צורך מקומו מה חמור יותר

יש שאלה מעניינת, לעיל נתבאר שטלטול מן הצד לצורך מקומו נחשב לטלטול מן הצד לצורך דבר המותר. ויש לדון כיצד יהיה הדין בטלטול מן הצד לצורך שימוש המותר בגופו של המוקצה. לדוגמא, יש מקום שיש שם אבן גדולה ורוצה לשבת עליה, ולוקח מקל שהוא מותר בטלטול כדי להזיז את האבן ממקום למקום שיהיה נוח לשבת עליה, שהנה סתם לשבת על האבן בשבת מותר, אם אינו מזיז אותה ואינו מטלטל אותה. והנה כותב הבעל התניא שאפילו אם האבן מתנדנדת כשיושב עליה גם כן מותר. מפני שכאשר יושב הוא מטלטל אותה ברגליו וזה נקרא טלטול בגופו, שזה הרבה יותר קל.

אם כן כאשר רוצה להזיז את האבן בשביל לשבת עליה, האם יהיה מותר, כיון שמצד אחד אסור לטלטלה, ומצד שני זה לצורך מקומו - שהרי הוא רוצה לשבת עליה. יש בזה מחלוקת. הפרי מגדים כותב שמותר ובעל התניא כותב שאסור.

כ. תהליך גזירת המוקצה

והנה על פניו בהגיון לכאורה נראה שהפרי מגדים צודק, מפני שהנה יש בגמרא בפרק כל הכלים (שבת מד.) מובא שבזמן נחמיה גזרו גזירת כלים. [- דברתי על כך לפני כשנתיים כשהתחלנו ללמוד הלכות מוקצה] לאחר

כלי שדרך לנקות בו. אבל זה לא נכון, כי לא אכפת לי על הכלי, 'דרך טלטול' או לא זה שאלה לגבי הכלי, אבל כאן הנידון הוא לגבי המוקצה, לכן צריך לומר שמצד זה אין בעיה לטאטאות בשבת. לכן זה לא משנה אם יטאטא באמצעות מטלית, מגב או מטאטא.

יג. טאטוא לכלוך מהרצפה בשבת

אך האם זה נקרא טלטול מן הצד או לא? בזמנו כתבתי על זה באריכות, שהלכה כדברי ה"ז ומותר לטאטאות את הכלכלים בשבת במטאטא, והלכלוך הזה נקרא טלטול מן הצד.

והנה לאחרונה מצאתי ראיה מאד חזקה לדברי ה"ז. הנה דיברנו לעיל על צנן או כל ירק שאדם טומן באדמה שאם הירק אינו מכוסה לגמרי ויש ממנו גלוי, זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר המותר ומותר. ויש לדון מה יהיה הדין אם טמן את הצנן באדמה וכעת הוא מכוסה לגמרי, ורוצה לקחת כלי כגון סכין ועל ידה להוציאו. הוא לא נוגע בעפר. הוא מזיז את העפר על ידי הכלי. יש בזה מחלוקת ראשונים, בעל המאור כותב שמותר וכן כתוב גם בפסקי ריא"ז. המגן אברהם מאריך ומקשה על המגיד משנה, ומסקנתו היא שזה מותר. ולשיטתם רואים, שסוברים שזה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, למרות שבעצם הוא עושה את זה על ידי הכלי. ומוכח מדבריהם כדברי ה"ז.

יד. ראיה ניצחת לדברי ה"ז

למעשה רוב הראשונים חולקים על זה, וסוברים שזה אסור. כך כותבים המגיד משנה, ההשלמה, המאורות, רבינו יונה ומביאים אותו הרשב"א והר"ן, רבינו ירוחם ועוד. אבל אם תפתחו את דבריהם תראו, שכולם מבארים שהאיסור הוא מחמת שהוא חופר גומא. והנה, אם הירק לא טמון כולו אין בעיה, כולם רואים שמה שרוצה הוא להוציא את הירק, אבל כשהוא מכוסה כולו, מי שרואה אותו לוקח סכין וחופר יאמר שהוא חופר בשבת, וזה נראה כמו חורש בשבת. ההשלמה והמאורות כותבים שזה נראה גם כמו תולש בשבת.

ויש לשאול לכאורה, למה האוסרים אינם אומרים בפשטות שהטעם הוא משום טלטול מוקצה? הרי שיש לומר שטלטול על ידי כלי לכל הראשונים הללו מותר. לא מבעיא לפי הבעל המאור והריא"ז שבכלל התירו טלטול על ידי כלי. אלא גם לפי שאר הראשונים שהזכרנו, מלבד המאירי שהוא היחידי שמצאתי שכותב שזה אסור משני טעמים: שהוא כמו חופר, וכן משום שהוא מטלטל מוקצה, מלבדו יש לומר שמוכח מכולם שמותר לטלטל על ידי כלי.

טו. נעיצת סכין בתאנים הנמצאים בתבן

לרבינו חיים בן עטר יש כמה ספרים על הש"ס, והמפורסם שבהם הוא ספר 'ראשון לציון', ושם על מסכת ביצה (סב.) מצאתי שהוא כותב בפירוש כמו שאמרתי, והוא מביא את הראיה הזאת. וזה פלא, שכל כך הרבה רבנים, גם בדור שלנו ובכל המאות שנים האחרונות, דנו בזה, ולא ראיתי שהביאו את הראיה הזאת שהיא ראיה נצחת.

רבי חיים בן עטר כותב, שאדם שקטף תאנים והם בוסר, ורוצה למתק אותם, ורוצה להניחם בתבן, והתבן הוא מוקצה, ולכל הדעות אפילו שזה מכוסה לגמרי מותר לקחת סכין לנעוץ בהם ולהוציא אותם. וכותב שם, שהרי בוודאי כאשר ינעץ את הסכין הוא יצטרף להזיז מעט מהתבן, והרי התבן הוא מוקצה, אך כיון שזה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. כלומר הוא לא מביא את ה"ז, אבל מוכח שסבר כה"ז ומביא ראיה לשיטתו מהנושא הזה.

טז. מסקנת הדברים להלכה

לכן למסקנת הדברים, לטלטל מוקצה, כגון לדחוף אותו על ידי סכין או מטאטא, והמוקצה הוא פסולת, שאם זה סתם לצורך דבר האסור - אסור, אבל אם זה לצורך דבר המותר, וכאמור לעיל, שהוא רוצה שהשלחן יהיה נקי או שרוצה לנקות את הרצפה מכל מיני פסולת שיש בה, כדי שהבית יהיה מסודר וכי"ב, זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, כי צורך מקומו נחשב לצורך דבר המותר, כך אומר מרן השלחן ערוך. לכן מותר לטאטא את הבית מחפצים של מוקצה.

והוא מסביר כך, הנה גלות זה דבר נורא, כשאדם עוזב את מקומו וגולה למקום אחר, ממילא הוא שוכח את מקומו הראשון ונעשה שייך למקום החדש. תלכו לארצות הברית, עד היום ניתן לראות אנשים מבוגרים שנולדו במרוקו, בסוריה, והם מדברים אנגלית והמבטא שלהם כמו שלי... הם עדיין לא אמריקאים, אבל הילדים שלהם הם כבר אמריקאים לכל ענין. אנשים שהלכו לרוסיה במהלך השנים הם כבר ידברו רוסית, וילדיהם יהיו רוסים לכל עניין. הנה סנחריב מלך אשור בבל את העולם, למה הוא עשה את זה? מה ומגלה את כולם לשם, וכך בבל את כל העולם, למה הוא עשה את זה? מה היה ההיגיון שלו? התשובה לכך היא, שעם שנשאר במקומו לאחר שיעברו כמה שנים הוא יתקומם, יעשו 'אינתיפאדה'... ברגע שאתה שולח אותם למקום אחר, הם כבר לא יהיו שייכים יותר למקום הראשון זה משהו אחר. אבל אצל עם ישראל יש לנו תורה ומצוות, לצערינו אדם שהולך לגלות למקום שאין בו תורה ומצוות, כמו עם ישראל שהלכו לגלות בבל שהם עזבו את התורה, כך כתוב, שגם אלה ששמרו מצוות בארץ ישראל ברגע שהגיעו לנכר כיון שאין שם רבנים, אין מי שידריך אותם, והם משתדלים להיות דומים לאנשי המקום, הם לא רוצים להיות חריגים, וממילא מתקלקלים. הנה היהודים שהיו לצערינו ברוסיה, זו גלות, זו לא הארץ שלנו, וברגע שבא ה'קומוניזם' ומחק את היהדות, לאחר שבעים שנה ראינו שאין להם שום מושג ויהדות לצערנו. הם עזבו את הכל והתרחקו. חלקם התחתנו עם גויות ה"י. הם פשוט אבדו את הקשר לרוחניות היהודית שלנו, לתורה ולמצוות שלנו, האבא והסבא שלהם היו אנשים צדיקים אבל הם שלא באשמתם, תינוק שנשבה, עזבו את התורה והמצוות.

לכן רחל מבכה על בניה, מבכה קודם כל את עצם הדבר שבניה יצאו לגלות, אבל אומרת רחל, שהיא מאנה להנחם על בניה 'כי איננו!' אין, הם כבר לא בניה! הם עוזבים את התורה! עוזבים את המצוות! 'כי איננו!' ואז אומר לה הקב"ה "ושבו מארץ אויב" דבר ראשון, הם ישובו מארץ אויב, קודם כל הם יעזבו את הגלות, אבל הבעיה היא שהם שכחו כבר את התורה או אז "ושבו בנים לגבולם" וממילא "יש תקוה לאחריתך!" זה לא סתם שהם ישובו מהגלות, לא סתם קיבוץ גלויות, אלא יש תקוה לאחריתך - ושוב בנים לגבולם. הם יחזרו למה שהיה קודם לשמור תורה ומצוות!

זה דבר חשוב מאד שעל כל אחד מאיתנו לדעת, יש לנו תפקיד לקרב כמה שיותר, אנשים שהיום הם חושבים שהם נגד התורה, חושבים שהם אנטי דתיים, הם פשוט לא מכירים, ברגע שהם יכירו, כשאנחנו נותנים להם את ההזדמנות להכיר, יכול להיות שיש סיכוי שיקבלו על עצמם עול תורה ומצוות! ראינו אלפים ורבות בעלי תשובה, מאיפה הם באים? זה מתחיל מהתחלה שהם מכירים מצוות מסוימות ואז הם נמשכים לזה.

רבתי, אני מודה לקב"ה שזיכה אותי ללמוד, אני עומד לסיים, כנראה עוד השבוע בעז"ה, אני כבר כמעט שנתיים לומד הלכות מוקצה והקב"ה זיכה אותי לסיים, אני מקווה שאולי הימים הקרובים עוד השבוע בלי נדר אסיים את הלכות מוקצה ואז נתחיל מלאכת בונה וסותר. ואני מצטער אולי שהיום השיעור היה קצת קשה, אולי חלק מהציבור לא הבינו, אני השתדלתי להסביר עד כמה שאפשר, אבל אנחנו נחזור וניתן שהשיעורים יהיו מעניינים לכולם בעז"ה.

הגלות עם ישראל לא היו שומרים מצוות כל כך לצערינו, יהודים הלכו לנכר והתקלקלו, וכשחזרו מהגולה, ראו אנשי כנסת הגדולה ובראשם נחמיה את המצב, וכדי לעוררם לשמירת המצוות הטילו עליהם איסורים חמורים. גזירת כלים היתה שמותר היה בשבת רק כמה כלים מסויימים, בגדים ללבוש, ומלבד זאת צלחת, מזלג, כוס. וכל שאר הכלים אסרו אותם בטלטול. [היום אוי ואבוי אם תעשה גזירה קשה כזו - יברחו ממך לגמרי...] ברגע שעם ישראל ראו את הגזירה הקשה הזאת בהלכות שבת התחילו לחזור בתשובה. ולאחר מכן התחזקו יותר בשמירת שבת.

ואכן כשראו חכמים שיהודים מתחילים לחזור בתשובה, וכך אביי מסביר בגמרא, התירו להם טלטול מוקצה, כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו. למשל, סיר שרוצה להניח בו פירות, עוגות וכיו"ב, וסיר עיקרו עשוי לשם בישול אך רוצה להשתמש בו שימוש המותר, התירו חכמים לצורך גופו. ולאח מכן ראו חכמים שמתחזקים יותר במצוות, התירו גם צורך מקומו.

כא. צורך מקומו חמור יותר מצורך גופו

לאור זאת יש לומר שמשמע שצורך מקומו הוא יותר חמור מצורך גופו. מפני שבהתחלה הם לא רצו להתיר צורך מקומו, והתירו רק צורך גופו, ורק לאחר מכן חזרו והתירו גם צורך גופו. וכך כתב מרן הבית יוסף בתחילת הלכות מוקצה (סימן שח) שטלטול לצורך גופו יותר קל מצורך מקומו. ויש בזה גם סברא הגיונית, צורך גופו משתמש בכלי בעצמו, אך בצורך מקומו הוא אינו משתמש בכלי, הוא רק רוצה להשתמש במקום של הכלי. הוא מונח על הכסא ורוצה לשבת על הכסא וכיו"ב. וכמו כן כתב מהר"י אבובי (סימן שח), ומעוד כמה פוסקים רואים כך. מרן הבית יוסף כתב שכך מוכח בגמרא, וככל הנראה הוא מתכוון למה שאמרתי.

אם כן אומר הפרי מגדים, אם צורך מקומו התירו טלטול מן הצד כל שכן צורך גופו. כלומר שלפי הפרי מגדים אם רוצה לטלטל את האבן על ידי מקל כדי לשבת עליה או להשתמש בה, מותר. והפרי מגדים מסביר כך בדעת המגן אברהם (סימן רע"ט ובסוף סימן ש"א). ויש כמה מקומות שרואים כך במגן אברהם. אבל הגאון רבי זלמן בעל התניא כותב בכמה מקומות, שצורך מקומו מותר אך צורך גופו אסור. ולפי דברינו היה עליו לפסוק כמו הפרי מגדים. אבל אני חושב שבעל התניא היה לו הכרח לפרש כך, שבצורך מקומו מותר ובצורך גופו אסור, מפני שבצורך מקומו יש שלחן ערוך מפורש, אבל בצורך גופו יש ראייה מדברי השלחן ערוך שטלטול מן הצד לצורך גופו אסור. אם כן על כרחנו נצטרך להסביר שבגזירת כלים צורך גופו הוא יותר קל מצורך מקומו. ואכמ"ל ויבואר עוד בשיעור בשבוע הבא בעז"ה.

כב. ושוב בנים לגבולם

דרך אגב, שמעתי רעיון יפה מיידי הגאון הרב אברהם ברידא שליט"א, הוא אמר את זה בשם רבי אלחנן וסרמן. כתוב "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה" - עם ישראל הלכו לגלות ואמא רחל בוכה עליהם, רחל מבכה על בניה - "מאנה להנחם על בניה כי איננו". ולכאורה יש כאן כפל: "רחל מבכה על בניה" ולאחר מכן שוב: "מאנה להנחם על בניה כי איננו" למה הפסוק חוזר פעמיים. ולאחר מכן גם כתוב: "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שחר לפעולתך ושוב מארץ אויב" ועוד פעם כופלים: "ויש תקוה לאחריתך ושוב בנים לגבולם", הרי כבר אמרנו ששוב מארץ אויב, אז מה זה "ושבו בנים לגבולם" מה כפל הלשון הזה?



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: